

刑法总论 · 第一周知识点总结

马工程《刑法学（第二版）》上册 | 第1章 · 第2章 · 第3章 · 第4章 · 第5章 · 第6章

☐ 本周覆盖章节

第1章 刑法概说 — 概念/性质/渊源/体系/解释

第2章 刑法基本原则 — 罪刑法定/适用平等/罪责刑相适应/罪责自负/主客观相统一

第3章 刑法的效力范围 — 空间效力（属地/属人/保护/普遍管辖）+ 时间效力（从旧兼从轻）

第4章 犯罪概念与犯罪构成 — 犯罪三特征/犯罪构成四要件体系

第5章 犯罪客体 — 概念/一般客体 · 同类客体 · 直接客体/与犯罪对象的区别

第6章 犯罪客观方面 — 危害行为（作为/不作为/持有）/危害结果/刑法上的因果关系

☐ 2026年6月1日 - 6月6日 | 第一周复习 | 基于课本原文整理

刑法总论 · 第一周知识点总结

马工程《刑法学（第二版）》上册 | 2026年6月1日—6月6日 | 第1章 · 第2章 · 第3章 · 第4章 · 第5章 · 第6章

第一章 刑法概说

第一节 刑法的概念、性质与渊源

一、刑法的概念

刑法是规定 犯罪、刑事责任 和 刑罚 的法律规范的总称。

二、刑法的性质

性质	含义	与民法的对比
公法	刑法调整国家与个人之间的关系	民法调整平等主体之间的关系（私法）
强行法	刑法规范不允许当事人选择适用或排除	民法中有大量任意性规范
保障法（后盾法）	刑法是其他部门法的“最后一道防线”	民法是第一线调整手段

记忆口诀：“公强盾”——公法、强行法、后盾法（保障法）

三、刑法的渊源

序号	渊源	说明
1	刑法典	1997年《中华人民共和国刑法》+ 12个修正案
2	单行刑法	如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》
3	附属刑法	其他非刑事法律中的刑事条款
4	立法解释 + 司法解释	立法机关和最高司法机关的解释

第二节 刑法的体系与解释

一、刑法的体系

刑法由 总则（第1-101条）+ 分则（第102-452条）+ 附则 组成。

法律条文结构：条 → 款 → 项

二、刑法的解释

解释方法	定义	举例
文义解释	按条文通常字面含义解释	"故意杀人" → 按字面理解
体系解释	联系刑法其他条文综合理解	总则"故意" → 分则各罪"故意"参照总则定义
历史解释	考察立法背景和沿革	查阅修正案的立法理由书
目的解释	根据刑法所保护的法益目的解释	为什么某种行为被规定为犯罪？

记忆口诀："文体历目"——文义解释、体系解释、历史解释、目的解释

第二章 刑法基本原则

第一节 刑法基本原则概述

刑法基本原则是贯穿全部刑法规范，指导和制约刑法适用的 根本准则。

法定依据：《刑法》第3条—第5条明文规定。

第二节 罪刑法定原则

【法条】

《刑法》第3条：法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定的，不得定罪处刑。

经典表述：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚（Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege）

历史渊源：1215年英国《大宪章》第39条 → 1810年《法国刑法典》第4条首次明文规定

六大派生原则

类别	派生原则	核心内容
传统	成文法主义	犯罪及法律后果须由成文法律规定，排斥习惯法、判例法
传统	禁止重法溯及既往	重法不适用于施行前行为（轻法可溯及既往）
传统	禁止有罪类推	禁止不利于被告人的类推（有利于被告人的类推允许）
传统	禁止绝对不确定刑	要求相对确定刑
新发展	明确性原则	刑法内容必须明确具体，不得含糊笼统
新发展	适当性原则	禁止处罚不当罚行为 + 刑罚与犯罪相适应

记忆口诀："成不溯类推明当"——成文法主义、不溯及既往、不类推、不确定刑、明确性、适当性

第三章 刑法的效力范围

第一节 刑法的空间效力

一、空间效力的概念

刑法的空间效力，是指刑法在 什么地域、对 什么人 适用的问题。

二、四大管辖原则

原则	含义	法律依据
属地原则	凡在中华人民共和国领域内犯罪的，适用我国刑法	《刑法》第6条
属人原则	中华人民共和国公民在领域外犯罪的，适用我国刑法	《刑法》第7条
保护原则	外国人在我国领域外对我国国家或公民犯罪的，适用我国刑法	《刑法》第8条
普遍管辖原则	对于我国缔结或参加的国际条约所规定的国际犯罪，我国行使刑事管辖权	《刑法》第9条

三、属地原则的细节

概念	含义
领域	领陆、领水、领空 + 我国船舶和航空器（旗国主义）
犯罪地标准	行为或结果有一项发生在我国境内即可（遍在主义）
例外	享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任通过外交途径解决（第11条）

管辖优先级：属地 > 属人 > 保护 > 普遍管辖

第二节 刑法的时间效力

一、刑法的生效与失效

- 生效：公布之日起生效 或 公布后经过一定期限生效
- 失效：明示废止 或 新法取代旧法（默示废止）

二、刑法的溯及力

概念：新的刑法制定后，对其生效前未经审判或判决尚未确定的行为是否适用。

三、从旧兼从轻原则

【法条】《刑法》第12条：中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法

律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。

情形	适用规则
旧法不认为是犯罪	适用 旧法（从旧）
旧法认为是犯罪，新法不认为是犯罪	适用 新法（从轻）
新旧法都认为是犯罪	原则上适用旧法（从旧），但新法处刑较轻的适用新法（从轻）

第四章 犯罪概念与犯罪构成

第一节 犯罪的概念

【法条】《刑法》第13条：一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

犯罪的基本特征（三特征）

特征	含义	地位
严重的社会危害性	行为对刑法所保护的社会关系造成或可能造成严重损害	犯罪的 本质特征（最根本）
刑事违法性	行为违反刑法规范，符合刑法规定的犯罪构成	犯罪的 法律特征（形式特征）
应受刑罚处罚性	行为应当受到刑罚处罚	犯罪的 法律后果特征

"但书"：情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

第二节 犯罪构成

一、犯罪构成的概念

犯罪构成是刑法规定的，决定某一具体行为成立犯罪所必需的 主观要件 和 客观要件 的有机统一体。

二、犯罪构成与犯罪概念的关系

对比	犯罪概念	犯罪构成
层面	回答"什么是犯罪"	回答"犯罪是怎样成立的"
功能	揭示犯罪的本质特征	提供认定犯罪的具体规格和标准
关系	犯罪概念是犯罪构成的基础	犯罪构成是犯罪概念的具体化

三、犯罪构成的四要件体系

...

犯罪构成

+-----+-----+-----+-----+

犯罪客体 犯罪客观 犯罪主体 犯罪主观

方面 方面

...

要件	含义	核心内容
犯罪客体	刑法所保护而为犯罪行为所侵害的社会关系	第五章
犯罪客观方面	刑法规定的、说明行为对刑法所保护的社会关系造成侵害的客观外在事实特征	危害行为、危害结果、因果关系（第六章）
犯罪主体	实施危害行为，依法应当负刑事责任的自然人和单位	刑事责任年龄、刑事责任能力（第七章）
犯罪主观方面	犯罪主体对其实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度	故意、过失、目的、动机（第八章）

四、犯罪构成要件的分类

分类	含义
基本要件 vs 修正要件	基本要件 = 单独犯的既遂状态；修正要件 = 共犯、未遂犯
积极的构成要件 vs 消极的构成要件	积极的 = 肯定犯罪成立；消极的 = 否定犯罪成立（如正当防卫）
描述性要件 vs 规范性要件	描述性 = 事实判断（如“杀人”）；规范性 = 价值判断（如“淫秽物品”）

第五章 犯罪客体

第一节 犯罪客体的概念

犯罪客体，是指我国刑法所保护的、为犯罪行为所侵害的 社会关系。

犯罪客体的特征

1. 犯罪客体是一种社会关系 — 是人们在社会生活中形成的相互关系
2. 犯罪客体是刑法所保护的社会关系 — 不是所有的社会关系都是犯罪客体
3. 犯罪客体是犯罪行为所侵害的社会关系 — 社会关系受到实际侵害或威胁时才成为犯罪客体

第二节 犯罪客体的分类

类型	含义	举例
一般客体	一切犯罪所共同侵害的社会关系整体	刑法所保护的社会关系的总和
同类客体	某一类犯罪所共同侵害的社会关系的某一部分	侵犯财产罪的同类客体 = 财产所有权
直接客体	某一具体犯罪所直接侵害的特定社会关系	盗窃罪的直接客体 = 公私财产所有权

三层次关系：一般客体（宏观） → 同类客体（中观，刑法分则分章标准） → 直接客体（微观，个罪认定）

第三节 犯罪客体与犯罪对象的区别

对比维度	犯罪客体	犯罪对象
本质	刑法保护的社会关系（抽象）	犯罪行为直接作用的具体物或人（具体）
是否必备	任何犯罪都必须有犯罪客体	不是所有犯罪都有犯罪对象（如脱逃罪）
是否受侵害	任何犯罪都侵害犯罪客体	犯罪对象不一定受到侵害（如盗窃罪中物品完好）
定罪作用	决定犯罪性质	一般不决定犯罪性质（同一对象可体现不同客体）

典型例子：盗窃仓库中的电线（破坏电力设备？还是盗窃？）

- 仓库中未使用的电线 = 侵犯财产所有权（盗窃罪）
- 正在使用的电线 = 侵犯公共安全（破坏电力设备罪）
- 对象相同（电线），客体不同 → 罪名不同！

第六章 犯罪客观方面

第一节 犯罪客观方面概述

犯罪客观方面，是指刑法规定的、说明行为对刑法所保护的社会关系造成侵害的客观外在事实特征。

地位：犯罪客观方面是 犯罪构成的核心，是一切犯罪必备的共同要件。

犯罪客观方面的要件分类

类型	含义	举例
必备要件	一切犯罪都必须具备的	危害行为
选择要件	某些犯罪需要具备的	危害结果、因果关系、犯罪时间、地点、方法

第二节 危害行为

一、危害行为的概念

危害行为，是指行为人在自己意识、意志支配下实施的，客观上侵害或威胁刑法所保护的社会关系的身体动静。

二、危害行为的特征

- 1. 有体性 — 表现为人的身体动静（客观外在）
- 2. 有意性 — 受行为人的意识和意志支配
- 3. 有害性 — 对刑法所保护的社会关系造成侵害或威胁

排除：反射动作、睡梦中的行为、绝对强制下的行为、无意识的动作

三、危害行为的三种基本形式

形式	定义	分类	核心判断
作为	行为人以积极的身体动作实施刑法禁止的行为	绝大多数犯罪	违反 禁止性规范（做了不该做的）
不作为	行为人消极地不履行特定的法律义务	纯正不作为、不纯正不作为	违反 命令性规范（没做该做的）
持有	行为人对特定物品事实上支配和控制的状态	如非法持有毒品罪	第三种独立形式

四、不作为犯的成立条件

- 1. 行为人负有实施特定积极行为的 法律义务
- 2. 行为人 有能力履行 该项义务
- 3. 行为人 未履行 该项义务
- 4. 因不履行义务而造成了或可能造成危害结果

不作为的义务来源：① 法律明文规定 ② 职务或业务要求 ③ 合同行为 ④ 先行行为引起的义务

第三节 危害结果

一、危害结果的概念

危害结果，是指危害行为对刑法所保护的社会关系所造成的 实际损害 或 现实威胁。

二、危害结果的分类

分类标准	类型	含义
以是否属于构成要件	构成结果	属于犯罪构成要件的结果
非构成结果	不属于构成要件的结果	

分类标准	类型	含义
以存在形态	物质性结果	具体、可见、可计量的结果（如死亡、伤害）
非物质性结果	抽象、不可直接测量的结果（如名誉受损）	
以因果链条	直接结果	危害行为本身直接引起的结果
间接结果	由直接结果进一步引起的结果	
以作用性质	普通结果	作为犯罪构成要件的基本结果
加重结果	引起另一种更严重危害结果（以刑法明文规定为限）	

第四节 刑法上的因果关系

一、因果关系的概念

刑法上的因果关系，是指危害行为与危害结果之间存在的 引起与被引起 的客观联系。

二、因果关系的六个特点

特点	含义
客观性	因果关系是客观存在的，不以人的意志为转移
相对性	从普遍联系中抽取危害行为与危害结果环节进行考察
顺序性	原因在前，结果在后（先因后果）
多样性	一因一果、一因多果、多因一果、多因多果
复杂性	存在偶然因果、间接因果等复杂形态
必然性与偶然性统一	存在合乎规律的内在联系

三、特殊因果关系的认定

类型	含义	处理
中断的因果关系	因果关系进程中介入其他原因，切断原来因果进程	综合三因素判断：① 实行行为导致结果的可能性高低 ② 介入因素异常性大小 ③ 介入因素对结果的贡献大小
偶然因果关系	危害行为偶然地与其他因素结合而导致危害结果	一般不影响定罪，但影响量刑
不作为的因果关系	行为人不履行特定义务而导致危害结果	须以行为人负有作为义务为前提

四、因果关系与刑事责任的关系

- 因果关系是客观基础 — 解决的是 客观归责 问题
- 刑事责任还包括主观要件 — 还需要 故意或过失
- 不能以因果关系代替主观罪过，也不能以主观罪过代替因果关系

本周刑法覆盖：第1章（刑法概说） → 第2章（基本原则） → 第3章（效力范围） →
第4章（犯罪概念与构成） → 第5章（犯罪客体） → 第6章（犯罪客观方面）

>

教材：马工程《刑法学（第二版）》上册，人民出版社、高等教育出版社2023年版